

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2191/2531

นายนรกิจ ลิมทรง กับพวก

โจทก์

นายผิน มณฑาทิพย์

จำเลย

นายวิเชียร มณฑาทิพย์ ผู้รับมรดกความ

แทนที่จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 155, มาตรา 156

ความว่า จำเลยขอฎีกาอย่างคนอนาถา ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีคำสั่งให้จำเลย  
เสียค่าขึ้นศาลในชั้นฎีกา จำนวน 40,000 บาท ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ 17  
มิถุนายน 2531 ซึ่งเป็นวันที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งจำเลยอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อศาล  
ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นขอให้สั่งอนุญาตให้งดหรือขยายระยะเวลาวาง  
เงินค่าธรรมเนียมศาลดังกล่าวไว้ก่อนเพื่อรอฟังคำสั่งศาลฎีกาต่อไป ศาลชั้นต้นมีคำ  
สั่งไม่อนุญาต

จำเลยเห็นว่า จำเลยได้อุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นขอให้ศาลฎีกาอนุญาตให้จำเลย  
ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลชั้นฎีกาเต็มจำนวนเนื่องจากจำเลยเป็นคนยากจนจริง  
และคดีของจำเลยมีเหตุสมควรที่จะฎีกาและมีทางชนะโจทก์ในชั้นฎีกาได้ คำสั่งของ  
ศาลชั้นต้นที่ให้จำเลยวางเงินค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนจึงไม่ถึงที่สุด ชอบที่ศาลชั้น  
ต้นจะสั่งคุ้มครองประโยชน์ของจำเลยชั่วคราว โดยอนุญาตให้งดหรือขยายระยะเวลา  
วางเงินค่าธรรมเนียมศาลดังกล่าวไว้ก่อนเพื่อรอฟังคำสั่งศาลฎีกาต่อไป ไม่ชอบที่จะ  
สั่งไม่อนุญาตไปเสียทีเดียว โปรดมีคำสั่งอนุญาตให้งดหรือขยายระยะเวลาวางเงินค่า  
ธรรมเนียมศาลดังกล่าวด้วย

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 278)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งห้าอุทธรณ์ ระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์จำเลยถึงแก่กรรม นายวิเชียรเมธาทิพย์ บุตรของจำเลย ร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่จำเลยผู้มรณะ ศาลชั้นต้นได้สอบสวนคำร้องแล้วส่งสำนวนให้ศาลอุทธรณ์สั่ง ศาลอุทธรณ์สั่งในคำพิพากษาอนุญาตให้นายวิเชียรเมธาทิพย์ เข้าเป็นคู่ความแทนที่จำเลยได้

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับเป็นว่า คำสั่งของศาลชั้นต้นในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 11904/2525 ที่สั่งว่าที่พิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยนั้นไม่มีผลผูกพันโจทก์ทั้งห้า ให้จำเลยรื้อถอนบ้านออกไปจากที่พิพาทห้ามมิให้จำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้องในที่พิพาทอีกต่อไป

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอฎีกาอย่างคนอนาถา ศาลชั้นต้นได้สอบสวนแล้วมีคำสั่งให้จำเลยเสียค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาบางส่วน และอนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมบางส่วน (อันดับ 243,241,267)

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง ขอให้ศาลฎีกามีคำสั่งอนุญาตให้จำเลยได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลชั้นฎีกาเต็มจำนวน พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 270,273)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว หากจำเลยประสงค์จะฎีกาต่อไปให้นำเงินค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาจำนวน 40,000 บาท มาชำระต่อศาลชั้นต้นภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันฟังคำสั่งนี้

---

พิจารณาแล้ว หากจำเลยประสงค์จะฎีกาต่อไป ให้นำเงินค่าขึ้นศาลชั้นฎีกา  
จำนวน 40,000 บาท มาชำระต่อศาลชั้นต้นภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันฟังคำสั่งนี้

(เป็นทนาย สุจิตกุล-สง่า ศิลปประสิทธิ์-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |